Commissario Straordinario Per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto	Commissario Straordinario del porto di Taranto Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

PROROGA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(EX ART. 15 COMMA 1 L. 241/1990)

TRA

Il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ex art. 1, comma 1 del D.L. n. 129 del 7 agosto 2012 convertito, senza modificazioni, dalla L. n. 171 del 4 ottobre 2012, nella persona del Prefetto Dott. Demetrio Martino, nominato con DPCM del 02/10/2020

e

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nella persona del Presidente Prof. Avv. Sergio Prete, nominato con D.M. 362/2016 del 8 novembre 2016, nonché nella qualità di Commissario Straordinario del Porto di Taranto, nominato con DPCM del 17 febbraio 2012 e ss.;

PREMESSO CHE

Con l'Accordo di Collaborazione (ex art. 15 comma 1 della Legge 241/1990) del 20 febbraio 2015, con scadenza fissata al termine del mandato del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto pro tempore, vigente fino allo scorso 21 agosto, il Commissario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, congiuntamente al Commissario Straordinario del Porto di Taranto, hanno condiviso la disciplina attuativa disposta dall'art. 1, comma 2 del DL n. 129 del 7 agosto 2012, convertito con L. n. 171 del 4 ottobre 2012, come integrato dal D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015;

con la Delibere CIPE n.87 del 3 agosto 2012, come indicato nel predetto accordo, veniva conferita la somma complessiva di €17.167.413 a valere sulle risorse rinvenienti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione e già assegnate alla Regione Puglia, per l'attuazione degli interventi nella stessa annoverati, ovvero l' "Attuazione interventi programmatici previsti nel Protocollo di Intesa del SIN Taranto per la realizzazione degli interventi di dragaggio e bonifica dei sedimenti nel molo polisettoriale di Taranto;

dette risorse di cui alla Delibera CIPE n. 87/2012 erano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 del richiamato D.L. 129/2012, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 171/2012, trasferite alla Regione Puglia per essere destinate al Commissario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al quale è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale per garantire la copertura finanziaria dei previsti interventi in capo al Commissario Straordinario del Porto di Taranto;

DATO ATTO

che in relazione al disposto art. 6 comma 4 del D.L. n. 1 del 5/1/2015, le parti come sopra evidenziate ritengono opportuno, per quanto di intesa comune, sottoscrivere specifico accordo di collaborazione ex art 11 comma 1 legge 241/90, in prosecuzione del precedente Protocollo d'intesa del 20 febbraio 2015 e in aderenza alla attuale fase, avanzata, di realizzazione degli interventi finanziati .

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente Atto e si intendono ivi integralmente trascritte.

Articolo 2

(Oggetto del Protocollo)

1. Con il presente Accordo si intende dare corso all'Accordo attuativo del disposto dell'art. 1,comma 2, del D.L. 7 agosto 2012, n. 129convertito con modificazioni nella Legge n. 171 del 4 ottobre 2012, così come integrato dal D.L. 5 gennaio 2015 n. 1, quale prosecuzione del precedente Accordo sottoscritto dal Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione eriqualificazione di Taranto e dal Commissario Straordinario del Porto di Taranto.
2. Ferme restando le rispettive funzioni per l'attuazione del sottostante intervento, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, il Commissario Straordinario del Porto di Taranto e l'Autorità Portuale di Taranto collaborano al fine di assicurare la piena e completa realizzazione dell'opera denominata:

   "Intervento per il dragaggio di 2,3 Mm3 di sedimenti in area molo Polisettoriale e per la realizzazione dì un primo lotto della cassa dì colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del porto di Taranto".

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

L'intervento di cui al precedente articolo 2 è finanziato, per quanto di competenza del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto con le somme assegnate da:

"Allegato alla Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87 recante il "Fondo per lo Sviluppo e laCoesione (FSC). Programmazione regionale delle risorse residue del FSC a favore del settoreambientale per la manutenzione straordinaria del territorio" nella misura di € 17.167.413".

Articolo 5

(Circuito finanziario)

1. L'Autorità Portuale, per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 agisce in qualità di "Stazione Appaltante";
2. Sulla base della documentazione degli stati di avanzamento dei lavori, approvati e trasmessi dal RUP, il Commissario Straordinarioper gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, trasferisce i fondi, per i relativi pagamenti, dalla propria contabilità speciale alla Stazione Appaltante.

Articolo 6

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula del medesimo ed ha validità sino alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.
2. Eventuali modificazioni e/o integrazioni, in termini di contenuti e di efficacia temporale, alpresente Protocollo di Intesa saranno condivise tra le Parti mediante formali reciprochecomunicazioni

Taranto,

L'Autorità Portuale di Taranto

Il Prefetto di Taranto
n.q di Commissario Straordinario

Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 09/12/2020 11:28
Seriale Certificato: 8135
Valido dal 19/04/2019 al 19/04/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Il Commissario Straordinario
del Porto di Taranto

Firmato digitalmente da

SERGIO
PRETE

C = IT